

الاسم والشهرة:-----

رقم المرشح :-----

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الأولى

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الاختصاص والرمز : المعلوماتية الإدارية (٢٣١٠٨) – الأنظمة والشبكات (٢٣٢٠٨)

المعدل : (٦)

المدة : ساعة واحدة

الإجابات على "كراس الإجابة"

المادة :

المستندات المسموح بها : لا شيء

I- Choose the correct answer: (1 pt / correct answer)

1- Among the activities covered by legal protection are:

- a- Computer programs
- b- Daily news bulletins
- c- All speeches delivered at public meetings

2- Any innovation to be considered legal innovation must:

- a- Be renewable and original
- b- Obtain approval from the European Union
- c- Obtain approval from the Ministry of Economy and Trade

3- In the case of collective works, the copyright owner is considered to be the person who has:

- a- Executed the work
- b- Supervised the work
- c- Prepared the work

4- Judicial decisions and their official translations are considered:

- a- Protected against forgery
- b- Not protected
- c- Protected by judicial protection

5- The duration of moral rights protection is:

- a- 50 years
- b- 70 years
- c- Eternal

II- Treat three questions only: (5 pts / question)

Question 1:

- a- Define the legal aspects of databases.
- b- Define software from a legal perspective.
- c- Provide two examples of works not legally protected according to Law No. 75/99.
- d- Define neighboring rights.
- e- Define Law No. 75/99 on the protection of literary and artistic property.

Question 2: Answer with "True" or "False" and correct the false statement:

- a- Depositing with the Intellectual Property Protection Office is evidence accepted in favor of ownership and it accepts proving the contrary.
- b- Legal protection includes computer programs without preparatory works.
- c- Innovation by employees in the public sector is considered their property.
- d- Folkloric works are considered to be legally protected.
- e- Author's consent and payment of compensation are required if an artistic work related to specific events is performed.

Question 3:

- a- Define the deposit.
- b- Differentiate with two differences between collective innovation and cooperative innovation.
- c- Differentiate with two differences between moral rights and economic rights of the author.

Question 4:

- a- What is meant by legal protection of software?
- b- Enumerate four works covered by legal protection according to Law No. 75/99.
- c- Specify two exceptions to the principle of legal protection according to Law No. 75/99.

الاسم والشهرة:-----

رقم المرشح :-----

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الأولى

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الاختصاص والرمز : المعلوماتية الإدارية (٢٣١٠٨) - الأنظمة والشبكات (٢٣٢٠٨)

المعدل : (٦)
المدة : ساعة واحدة

الإجابات على "كراس الإجابة"

المادة : القانون
المستندات المسموح بها : لا شيء

I- Choisir la réponse correcte : (1 pt / réponse correcte)

1- Parmi les activités bénéficiant de protection juridique:

- a- Les programmes informatiques
- b- Les bulletins d'information quotidiens
- c- Tous les discours prononcés lors des réunions publiques

2- Toute innovation pour être considérée comme une innovation légale doit:

- a- Être novatrice et originale
- b- Obtenir l'approbation de l'Union européenne
- c- Obtenir l'approbation du ministère de l'Économie et du Commerce

3- En cas de travaux collectifs, le titulaire du droit d'auteur est considéré comme la personne qui a:

- a- Réalisé l'œuvre
- b- Supervisé l'œuvre
- c- Préparé l'œuvre

4- Les décisions judiciaires et leurs traductions officielles sont considérées comme:

- a- Protégées contre la falsification
- b- Non protégées
- c- Protégées par la protection judiciaire

5- La durée de protection des droits moraux est:

- a- 50 ans
- b- 70 ans
- c- Eternelle

II- Traiter trois questions seulement: (5 pts / question)

Question 1:

- a- Définir les bases de données du point de vue juridique.
- b- Définir les logiciels du point de vue juridique.
- c- Donner deux exemples d'œuvres non protégées légalement par la loi numéro 75/99.
- d- Définir les droits avoisinants.
- e- Définir la loi de la protection des droits d'auteur et des droits intellectuels et artistiques numéro 75/99.

Question 2: Répondre par "Vrai" ou "Faux" et corrigez l'erreur:

- a- Le dépôt auprès du bureau de protection de la propriété intellectuelle est une preuve sur la propriété à preuve contraire.
- b- La protection légale inclut les logiciels informatiques sans les travaux préparatoires.
- c- L'innovation réalisée par les employés du secteur public leur appartient.
- d- Les œuvres folkloriques sont considérées comme étant protégées par la loi.
- e- L'accord de l'auteur et le paiement d'une compensation sont requis en cas de réalisation d'une œuvre artistique liée à des événements spécifiques.

Question 3:

- a- Définir le dépôt.
- b- Distinguer deux différences entre l'innovation collective et l'innovation coopérative.
- c- Distinguer deux différences entre les droits moraux et les droits patrimoniaux de l'auteur.

Question 4:

- a- Que signifie la protection légale des logiciels?
- b- Enumérer quatre exemples d'œuvres protégées légalement selon la loi numéro 75/99.
- c- Préciser deux exceptions au principe de la protection légale selon la loi numéro 75/99.

الاختصاص والرمز : المعلوماتية الإدارية (٢٣١٠٨) - الأنظمة والشبكات (٢٣٢٠٨)
المادة : القانون
المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل : (٦)
المدة : ساعة واحدة

I- اختر الإجابة الصحيحة: (٥ علامات / إجابة صحيحة)

الإجابات على "كراس الإجابة"

٤- تُعتبر الاحكام القضائية وترجماتها الرسمية:
أ- مشمولة بالحماية من التزوير.
ب- غير مشمولة بالحماية.
ج- مشمولة بالحماية القضائية.

٥- إن مدة حماية الحقوق المعنوية هي:
أ- ٥٠ سنة.
ب- ٧٠ سنة.
ج- أبدية.

١- من الأعمال المشمولة بالحماية القانونية:
أ- برامج الحاسب الآلي .
ب- نشرات الأخبار اليومية.
ج- كافة الخطب الملقاه في الإجتماعات العامة.

٢- إن أي ابتكار يفترض لاعتباره ابتكاراً قانونياً:
أ- التجدد والأصالة .
ب- موافقة الاتحاد الأوروبي.
ج- موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة.

٣- في حالة الاعمال الجماعية يُعتبر صاحب حق المؤلف
الشخص الذي قام ب:
أ- تنفيذ العمل.
ب- الاشراف على العمل .
ج- تحضير العمل.

II- عالج ثلاثة أسئلة فقط: (٥ علامات/ سؤال)

السؤال الأول:

- أ- عرّف قواعد البيانات من الناحية القانونية.
ب- عرّف البرامج من الناحية القانونية.
ج- عدد إثنين من الأعمال غير المشمولة بالحماية القانونية وفق القانون رقم ٩٩/٧٥.
د- عرف الحقوق المجاورة.
هـ- عرف قانون حماية الملكية الأدبية والفنية رقم ٩٩/٧٥.

السؤال الثاني: أجب بـ " صواب " أم " خطأ " و صحّح الخطأ:

- أ- يُعتبر الإبداع لدى مكتب حماية الملكية الفكرية قرينة على الملكية تقبل إثبات العكس.
ب- تشمل الحماية القانونية برامج الحاسب الآلي من دون الأعمال التحضيرية.
ج- إن الإبتكار العائد للموظفين في القطاع العام يُعتبر ملكاً لهم.
د- تعتبر الاعمال الفولكلورية مشمولة بالحماية القانونية.
هـ- يجب أخذ موافقة المؤلف ودفع تعويض له في حال أداء عمل فني عائد له ضمن مناسبات معينة.

السؤال الثالث:

- أ- عرّف الإبداع .
ب- ميّز بفارقين بين الإبتكار الجماعي والإبتكار المشترك.
ج- ميّز بفارقين بين الحقوق المعنوية والحقوق المادية للمؤلف.

السؤال الرابع:

- أ- ما هو المقصود بالحماية القانونية للبرامج ؟
ب- عدد أربعة أعمال مشمولة بالحماية القانونية وفق القانون رقم ٩٩/٧٥.
ج- حدّد إستثنائين على مبدأ الحماية القانونية وفق القانون رقم ٩٩/٧٥.

